



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0012382-84.2014.8.26.0050 - C-409/14**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANA CLAUDIA VERISSIMO**

Vistos.

Ana Claudia Verissimo, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no art. 33, “caput”, e no art. 34 ambos da Lei 11.343/06 na forma do art. 69, “caput” do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 06 de fevereiro de 2014, por volta das 16hs., na Rua Francisco Peixoto Bezerra, nº 1003, casa 03, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de São Paulo, Ana Cláudia Veríssimo, guardava e tinha em depósito drogas, qual seja, 994 g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionadas na forma de 01 (um) tijolo, além da quantia de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais) em dinheiro e anotações referentes ao tráfico, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, Ana Cláudia Veríssimo, possuía e guardava, ainda que gratuitamente, aparelho destinado a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, qual seja, uma balança de precisão, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida. A ré foi notificada, citada e apresentou defesa preliminar. Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação. Em seguida a ré foi interrogada, e os debates orais convertidos na apresentação de memoriais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

O Ministério Público requereu a procedência parcial, porque provadas materialidade e autoria delitivas. No que pertine a fixação da pena, considerando-se a grande quantidade de droga apreendida, dá ensejo à elevação da pena base. No mais, a ré é primaria e não há causas de aumento de pena, ficando apenas requerida a absorção da conduta do art. 34 da Lei de Drogas, pela conduta principal, ou seja, do art. 33 "caput" da lei nº 11.343/06. O regime, inicialmente fechado, mostra-se de rigor, em razão da previsão legal. Por fim, requereu o perdimento do valor apreendido (R\$ 552,00) em favor do FUNAD.

O Defensor da ré pugnou que, considerando a prova do encontro do entorpecente e a confissão da ré, que a mesma seja condenada apenas pela guarda do entorpecente, muito embora não seja sua a propriedade, reduzindo-se a pena em 2/3, regime aberto e direito de apelar em liberdade.

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é improcedente.

Nebuloso, o quadro probatório não autoriza a condenação.

Com efeito, a negativa da ré não foi infirmada pela prova produzida perante o contraditório e a ampla defesa.

Não obstante a apreensão da droga, em juízo não foi produzida prova forte no sentido de indicar que a ré era a responsável pela guarda das drogas ou dos apetrechos apreendidos.

As palavras dos policiais, que afirmaram que a denúncia apontava um talo de tatu como o proprietário da droga, encontra-se em consonância com o interrogatório. Os documentos de Tatu (sobrinho da ré) foram encontrados no local.

De outro lado, as provas indicam que o dinheiro apreendido (fruto do tráfico) também pertencia a Tatu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

De concreto, pois, restou apenas a instalação de um quadro de dúvida.

A condenação, como sabido, deve resultar de prova tranquila, convincente. Na dúvida, é preferível a absolvição do culpado à responsabilização do inocente. Nesta sede (o processo penal), vige o princípio “in dubio pro reo”.

Assim, forçoso é admitir, não existe prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VI).

Indicados os motivos, **ABSOLVO ANA CLAUDIA VERISSIMO**, RG nº 25.020.867-2, brasileira, solteira, estampadora, natural de São Paulo/SP, nasc. aos 16/01/1971, filho de Joercy Verissimo e de Maria Lucia Santana, da imputação de cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, cc.. o art. 34, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Efetue-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de julho de 2014.

CARLOS JOSÉ ZULIAN
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**